	직원연수	청탁금지법 관련 연수	명진초등학교
	2026.3.9.		교감

Ⅰ. 「청탁금지법」

■ **청탁금지법이란?**

- 부정청탁, 금품 등 수수 근절을 통해 공직자 등의 공정한 직무수행을 보장하고 공직사회에 대한 국민의 신뢰를 확보하기 위한 법입니다.

적용 대상	공공기관	► **각급 학교, 학교법인** ► 헌법기관, 중앙행정기관, 지방자치단체, 언론사 등
	공직자등	► **각급 학교의 장과 교직원,** 학교법인 임직원, 공무원 등 ※ 공직자등의 배우자 또한 공직자등의 직무와 관련하여 공직자등이 받는 것이 금지되는 금품 등을 받거나 요구하거나 제공받기로 약속하여서는 아니됨
	공무수행사인	► 공공기관의 의사결정 등에 참여하는 민간인(학교운영위원회 학부모위원, 학교폭력대책심의위원회 위원 등) 또는 권한을 위임·위탁받은 개인·법인 단체

내용	부정청탁금지	► 직접 또는 제3자를 통해 직무를 수행하는 공직자등에게 부정청탁을 하거나 부정청탁을 받은 공직자등이 부정청탁에 따라 직무를 수행하는 행위 금지
	금품등 수수금지	► 공직자등은 직무와 관련하여 금품 등 수수금지 ► 금품등을 수수한 공직자등과 제공한 사람도 제제대상
	위반시 처벌	► 교사: 과태료 또는 형사처벌 + 징계 ► 학부모: 과태료 또는 형사처벌

► 학생학부모와 담임교사(교과담당·수업교사 등 포함)는 '직접적인 이해 관계'가 있으므로 어떠한 금품 등도 허용되지 않습니다.



■ 청탁금지법 관련 Q&A

Q 선생님과 면담시 음료수를 드리면 청탁금지법 위반인가요?
학급 학생들이 돈을 모아 선생님께 5만원 이하의 선물을 할수 있나요?

A 학생에 대한 평가·지도를 상시적으로 담당하는 담임교사 및 교과 담당교사와 학생(학부모) 사이는 '직접적인 이해관계'가 있으므로 일체의 음식물, 선물, 경조사비 등을 수수할 수 없음

※ 교사는 받는 즉시 거부 의사를 표시하고 제공자에게 반환해야 하며, 청탁방지담당관(교감)에게 지체 없이 서면 신고해야 함

Q 스승의날을 맞아 학생들이 돈을 모아 선생님께 5만원 상당의 케이크 선물을 할 수 있나요?

A 할 수 없음. 학생에 대한 평가·지도를 상시적으로 담당하는 교사와 학생 사이의 선물은 가액기준인 5만원 이하라도 원활한 직무수행, 사교·의례의 목적을 벗어나므로 청탁금지법 제8조제3항제2호의 예외사유에 해당할 수 없음.

Q 학부모가 현재 자녀의 담임교사가 아닌 작년 담임교사에게 5만원 이내 선물을 해도 되나요?

A 학년이 끝나 성적평가 및 지도 업무 등이 종료된 경우라면 작년 담임교사에게 사교·의례 목적으로 제공하는 5만원(농수산물 및 그 가공품의 경우 15만원)이하의 선물은 허용될 수 있음.
그러나, 이전 학년 담임교사가 진급한 이후에도 해당 학생에 대한 평가나 지도 등과 관련이 있다면 사교·의례 목적을 벗어나므로 허용될 수 없음.

Q 학부모회 간부 등이 운동회, 현장체험학습 등에서 여러 교사를 대상으로 간식을 제공했을 경우 법 위반인가요?

A 학부모와 교사는 평소에도 성적, 수행평가 등과 관련이 있는 사이이므로 학부모가 교사에게 주는 선물은 특별한 사정이 없는 이상 사교·의례 등의 목적을 벗어나므로 허용될 수 없음

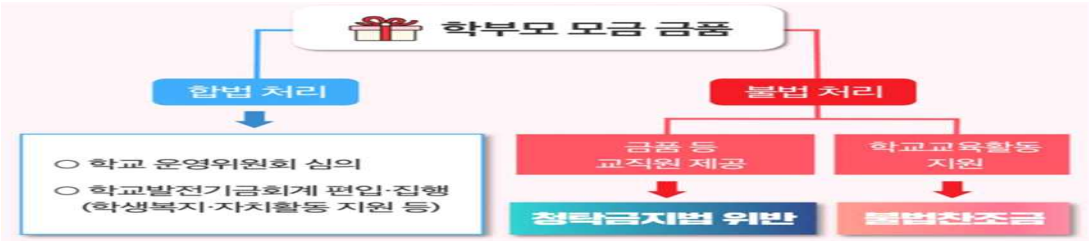
Q 교직원등이 수수 금지 금품등을 지체없이 신고하거나 반환·인도한 경우 제재대상에서 제외되는데, 이 경우 제공자도 제재대상에서 제외되나요?

A 누구든지 교직원등에게 **수수 금지 금품등을 제공하거나 그 제공의 약속 또는 의사표시를 한 경우 제재대상에 해당**하므로, 교직원등이 금품등을 지체 없이 신고 또는 반환하여 제재대상에서 제외되더라도 **제공자의 위반행위는 성립되므로 제공자는 제재대상임**

Ⅱ.불법찬조금

■ 불법찬조금이란?

- 학부모 단체(학부모회, 운동부 후원회, 학부모 임의단체) 등이 학교발전기금의 목적, 조성절차와 방법 등을 위반하여 교육활동지원 명목으로 학부모로부터 임의·할당 모금해서 학교발전기금회계에 편입하지 아니하고 임의로 사용하는 일체의 금품



■ 불법찬조금 주요 유형

	학교운영위원회의 심의·의결 절차 없이 모금 또는 금품 접수
	학부모를 대상으로 학부모회, 학급임원회 등에서 개별적인 접촉 또는 전화 등을 통해 학생 간식비, 학교행사 지원, 심화학습반 운영비, 교직원 선물비 등의 명목으로 일정액을 할당하거나 모금을 직·간접적으로 요구
	학교운동부 학부모회에서 경기지도자의 계약서상의 급여 외 별도의 인건비 보조, 출전비 및 훈련비 명목으로 정당한 회계절차 없이 모금하여 집행

* 합법처리 : 학교운영위원회의 학교발전기금 심의.의결을 통한 모금금품 또는 자발적 조성금품
(학생복지 지원 및 교육활동비 지원 등의 조성 가능, 교직원복지비 명목으로 조성 불가)

Ⅲ. 부산광역시교육청 공익제보센터

■ 신고주체: 누구든지

■ 신고방법: 홈페이지(www.pen.go.kr) > 공익제보센터



■ 명진초등학교 신고센터

- 명진초등학교장 전화(☎051-330-4700)
- 명진초등학교 청탁방지담당관(☎051-330-4702)